

0064026-27.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERSON ROCHA RODRIGUES

VISTOS, etc.

GERSON ROCHA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de julho de 2.018, por volta das 14:00 horas, na Rua do Manifesto Popular, altura do nº 01, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

0064026-27.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0064026-27.2018.8.26.0050 - Controle nº 822/19

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERSON ROCHA RODRIGUES

VISTOS, etc.

GERSON ROCHA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de julho de 2.018, por volta das 14:00 horas, na Rua do Manifesto Popular, altura do nº 01, Grajaú, nesta capital, trazia consigo, guardava e ocultava, a consumo de terceiros, 10 (dez) porções de cocaína em pó, pesando 6,8 gramas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido ao réu em 17 de julho de 2.018 (fls. 127/128).

O réu foi notificado a apresentar defesa prévia, que foi juntada aos autos por defensor público. Em seguida, a denúncia foi recebida e o réu citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça e a Dra. Defensora Pública pronunciaram-se pela parcial procedência da pretensão punitiva, postulando pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. DECIDO.

A ação é improcedente.

Ouvido em juízo, o réu negou parcialmente a imputação que lhe é feita, aduzindo que foi abordado por policiais civis quando portava apenas "meia cápsula de cocaína" e 30 reais em dinheiro. Explicou que havia acabado de comprar um pino de cocaína para seu uso próprio, do qual já havia feito uso de metade. Não soube dizer por qual motivo tais policiais mentiram em seu desfavor.

E as demais provas produzidas durante a instrução processual mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Com efeito, os policiais civis André Luiz e Paulo Jorge não mais se recordavam dos fatos narrados na denúncia com a precisão necessária em razão do tempo transcorrido até a audiência judicial e sequer conseguiram esclarecer qual a espécie e a quantidade de entorpecente apreendido, e nem mesmo se a droga encontrada estava em posse do acusado ou próximo dele, que em nenhum momento foi visto comercializando esse produto.

Ser a parcial confissão do denunciado justifica o decreto condenatório, na medida em que afirmou estar na posse de "meia porção de cocaína", o que consiste em quantia insignificante para a sua condenação.

E diante do vago relato feito pelas testemunhas de acusação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como em respeito ao disposto no art. 155 do CPP, segundo o qual é vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o decreto absolutório se impõe.

Assim, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Exame Químico Toxicológico de fls. 151/153, que atestou consistir o objeto apreendido em "Cocaína", a prova da autoria mostrou-se insuficiente a embasar um decreto condenatório de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, principalmente para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER GERSON ROCHA RODRIGUES, Rg. nº 35.471.286-SSP/SP, filho de José Joaquim Rodrigues e Odília Alves Rocha, da imputação de se encontrar incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado dessa sentença, expeça-se mandado de restituição ao

denunciado dos R\$ 07,00 (sete reais) em dinheiro apreendidos a fls. 10.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de julho de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito